



PUTUSAN
Nomor 4842 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOERIZAL TAWI (almarhum), bertempat tinggal di Kp. Cibogel, Gang Selamat, RT 003, RW 11, Desa Kotabaru, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 Mei 2024, yaitu:

1. Nurma Nelli (isteri);
2. Ikhwan Ciptadi (anak);
3. Afrilydyda (anak);
4. Ulfa Nurul Masitha (anak);
5. Iqbal Rahmat Syukron (anak);
6. An Nisa Nurul Fathry (anak);

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Dahlan, S.I.P., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum D. Dahlan, S.I.P., S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Nomor 25, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **SANO SANTER SIHOMBING**, bertempat tinggal di Gang Kutilang, RT 005, RW 004, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
2. **LISA LUKITAWATI ISA**, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya, Nomor 88, Kebayoran Lama Selatan, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

- 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** *cq* **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT** *cq* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Suryakencana, Nomor 2 Sukabumi;
- 2. ARIA BUDHI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Nomor 132, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT** *cq* **DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA** *cq* **DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN dan PERKOTAAN, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I, PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIAWI - SUKABUMI**, berkedudukan di Bale Maharani, Blok B6 e-f, Jalan Rancamaya Km.3, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- 4. PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.,** *cq* **PROJECT MANAGER (PM) JALAN TOL BOCIMI SEKSI 2**, berkedudukan di Jalan Letjend. M.T. Haryono, Kaveling 10, RT 11, RW 11, Cawang, Kramat Jati Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



dalam perkara ini untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi yang terletak di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit tanggal 3 Februari 2017, Blok Sundawenang, Surat Ukur Nomor 2239/1992 tanggal 5 Februari 1992 atas nama Yoerizal Tawi, dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengaku/mengklaim memiliki objek sengketa tanah perkara *a quo* adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) sertifikat hak milik yang sifatnya sementara dan oleh karena sudah melewati batas waktu 7 (tujuh) tahun, kepemilikan atas tanah tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik;
5. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali antara Penggugat dan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit pada tanggal 3 Februari 2017, Blok Suweng, Surat Ukur Nomor 2239/1992, tanggal 5 Februari 1992, dengan luas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992 atas nama Yoerizal Tawi tidak mengalami tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat M 963 atas nama Turut Tergugat II;
7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh hasil penjualan dari tanah milik Penggugat (Peta Bidang Nomor 77,78,87), sesuai dengan Penetapan Nomor: 13/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd.,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



Penetapan Nomor: 14/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., Penetapan Nomor: 15/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit pada tanggal 3 Februari 2017, Blok Sundawenang, Surat Ukur Nomor 2239/1992 tanggal 5 Februari 1992 dengan luas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992 atas nama Yoerizal Tawi sebagaimana dalam penetapan konsinyasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas ditundanya pembayaran ganti rugi dari pembayaran pembebasan tanah Proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp1.079.145.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan bunga perbulan 1,9% (satu koma sembilan persen) sebesar Rp20.503.755,00 (dua puluh juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) di kalikan 40 (empat puluh) terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2023, maka total kerugian yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp820.150.200,00 (delapan ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena telah kehilangan tenaga waktu dan pikiran serta biaya-biaya lainnya yang timbul terkait gugatan *a quo*;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan;

Atau:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka:

Mohon memberikan putusan dalam perkara ini menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri Cibadak serta keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

A. Penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atas kepemilikan sebidang tanah di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor 252);

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat II:

A. Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan (*error in persona*);

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Turut Tergugat IV:

- Keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pernyataan Perjanjian Jual Beli atas Sebidang Tanah di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 252 tahun 1992, yang ditandatangani oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah berlaku dan sah secara hukum

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



sebagai bentuk transaksi jual beli;

4. Menyatakan hak kepemilikan sebidang tanah di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 252 tahun 1992 adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan Sertifikat Pengganti Nomor 252 tahun 2017 milik Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan/menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi berhak atas seluruh dana ganti rugi pembebasan tanah yang berlokasi di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 252 senilai Rp1.079.145.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah di konsinyasi pada Pengadilan Negeri Cibadak;
7. Menyatakan/menetapkan bahwa putusan ini adalah cukup untuk menjadi dasar Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mencairkan seluruh dana ganti rugi pembebasan lahan yang telah di konsinyasi pada Pengadilan Negeri Cibadak;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
9. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, jika Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cbd., tanggal 23 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi, yang terletak di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252, yang terbit tanggal 3 Februari 2017, Blok Sundawenang, Surat Ukur Nomor 2239/1992, tanggal 5 Februari 1992, atas nama Yoerizal Tawi, dengan peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengaku/ mengklaim miliki objek sengketa tanah perkara *a quo* adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit pada tanggal 3 Februari 2017, Blok Suweng, Surat Ukur Nomor 2239/1992 tanggal 5 Februari 1992 dengan luas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi, dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992, atas nama Yoerizal Tawi, tidak mengalami tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat M 963 atas nama Turut Tergugat II;
5. Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh hasil penjualan dari tanah milik Penggugat (Peta Bidang Nomor 77,78,87), sesuai dengan Penetapan Nomor: 13/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., Penetapan Nomor: 14/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., Penetapan Nomor: 15/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit pada tanggal 3 Februari 2017, Blok Sundawenang, Surat Ukur Nomor 2239/1992 tanggal 5 Februari 1992 dengan luas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992 atas nama Yoerizal Tawi sebagaimana dalam penetapan konsinyasi;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT BDG., tanggal 2 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat I, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cbd., tanggal 23 Februari 2024 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I dan eksepsi dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding I/Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding I/Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pernyataan perjanjian jual beli atas sebidang tanah di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 252 Tahun 1992 yang ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I dan Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Konvensi adalah berlaku dan sah secara hukum sebagai bentuk transaksi jual beli;

4. Menyatakan hak kepemilikan sebidang tanah di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 252 Tahun 1992 adalah milik Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I;
5. Menyatakan Sertifikat Pengganti Nomor 252 Tahun 2017 milik Terbanding I/Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan/menetapkan Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I berhak atas seluruh dana ganti rugi pembebasan tanah yang berlokasi di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 252 senilai Rp1.079.145.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah di konsinyasi pada Pengadilan Negeri Cibadak;
7. Menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cbd., *juncto* Nomor 229/PDT/2024/PT BDG., yang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/PDT/2024/PT BDG., tanggal 2 Mei 2024;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak dalam Perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cbd., tanggal 23 Februari 2024;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Cibadak maupun Pengadilan Tinggi Bandung;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



Cibadak telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan secara cermat dalam menilai fakta bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dilakukan tidak di hadapan Pejabat Umum/PPAT atau Kepala Desa/Camat;
- Bahwa dalil Tergugat I Konvensi bahwa telah membeli tanah objek sengketa dari Penggugat Konvensi tidak didukung bukti sah dan kuat, karena bukti Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 Mei 1992 dengan nilai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak cukup membuktikan adanya peralihan hak melalui jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi, karena tidak dilakukan di hadapan PPAT atau Kepala Desa/Camat sehingga jual beli tidak memenuhi asas terang dan tunai;
- Bahwa selain itu tidak terdapat bukti kuat bahwa telah terjadi penyerahan (*feitelijke levering*) objek sengketa karena terbukti objek sengketa tetap dikuasai oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa oleh karena objek sengketa masih tercatat atas nama Penggugat Konvensi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 252, sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibadak bahwa perbuatan Tergugat I dan II Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YOERIZAL TAWI (almarhum), yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu: Nurma Nelli (isteri) dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/PDT/2024/PT BDG., tanggal 2 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cbd., tanggal 23 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YOERIZAL TAWI** (almarhum), yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu: **1. NURMA NELLI** (isteri), **2. IKHWAN CIPTADI** (anak), **3. AFRILYDYA** (anak), **4. ULFA NURUL MASITHA** (anak), **5. IQBAL RAHMAT SYUKRON** (anak) dan **6. AN NISA NURUL FATHRY** (anak), tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/PDT/2024/PT BDG., tanggal 2 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cbd., tanggal 23 Februari 2024

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi yang terletak di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit tanggal 3 Febuari 2017, Blok Sundawenang, Surat Ukur Nomor 2239/1992 tanggal 5 Februari 1992 atas nama Yoerizal Tawi, dengan peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengaku/

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



mengklaim memiliki objek sengketa tanah perkara *a quo* adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit pada tanggal 3 Februari 2017, Blok Suweng, Surat Ukur Nomor 2239/1992 tanggal 5 Februari 1992 dengan luas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992 atas nama Yoerizal Tawi tidak mengalami tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat M 963 atas nama Turut Tergugat II;
 5. Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh hasil penjualan dari tanah milik Penggugat (Peta Bidang Nomor 77,78,87), sesuai dengan Penetapan Nomor: 13/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., Penetapan Nomor: 14/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., Penetapan Nomor: 15/Pdt.P.Kons/2019/PN Cbd., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 252 yang terbit pada tanggal 3 Februari 2017, Blok Sundawenang, Surat Ukur Nomor 2239/1992, tanggal 5 Februari 1992, dengan luas 3.275 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yoerizal Tawi dengan Peta Pendaftaran 48.2-33.77-12-6 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur 2239/1992, atas nama Yoerizal Tawi sebagaimana dalam penetapan konsinyasi;
 6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. **PANITERA**
PANITERA MUDA PERDATA

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4842 K/Pdt/2024